

1500063-23.2022.8.26.0634

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Maria Prado de Melo

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2031405/2022 -

DEL.POL.TREMEMBE, 16825129 - DEL.POL.TREMEMBE, 2031405 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

LUCAS ANDREI MATHEUS MACHADO e outro

Vítima:

SAUDE PUBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

1ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, ., Centro - CEP 12120-013, Fone: (12) 2125-7358, Tremembe-SP - E-mail: tremembe1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500063-23.2022.8.26.0634

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2031405/2022 -

DEL.POL.TREMEMBE, 16825129 - DEL.POL.TREMEMBE, 2031405 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

LUCAS ANDREI MATHEUS MACHADO e outro

Vítima:

SAUDE PUBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

03/11/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 03 de novembro de 2022, às 14h00, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tremembé, Dra. ANTONIA MARIA PRADO DE MELO,

comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. ABERTA A AUDIÊNCIA, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do(a) Dr(a). CELESTIANY VILLAR DA SILVA, DD. Promotora de Justiça, do réu LUCAS ANDREI MATHEUS MACHADO, preso na Penitenciária-I de Tremembé, acompanhado de seu(ua)) patrono(a), Dr(a). ANTONIO SIDNEI RAMOS DE BRITO, das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, EVERTON VIEIRA CAETANO, JEFERSON VINICIUS DOS SANTOS, DENIS PIRES RODRIGUES ALVES, LUIZ FERREIRA NEVES JUNIOR e JESSICA GUIMARÃES PEREIRA. INICIADOS OS TRABALHOS, foi oportunizado ao réu e seu defensor conversa privativa, tendo o(a) MM. Juiz(a), Promotor(a) e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o(a) magistrado(a) e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com da gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, as testemunhas, arroladas pela acusação e defesa, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Em seguida, interrogou-se o réu, por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e gravação importada para o SAJ. A seguir, pelo(a) MM Juiz(a) foi dito: "Vistos. 1. Dada a palavra à Defesa, esta desistiu da oitiva da testemunha Luiz Ferreira Neves Junior, o que homologo. 2. Defiro a juntada de laudo pelo Ministério Público, com ciência à Defesa. 3. Declaro encerrada a instrução e, não havendo mais provas a serem produzidas, passo para os debates orais, que foram feitos através de mídia audiovisual importada para o SAJ. Após, pela MM Juíza foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. LUCAS ANDREI MATHEUS MACHADO, qualificado nos autos, está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, dado como incurso no art. 33, caput c.c. art. 40, III da Lei nº 11.343/06 porque, na data e local descritos na denúncia, concorreu de qualquer forma para que pessoa até então não identificada remetesse, para fins de tráfico, 11 selos (papel ilustrado tipo picote) contendo "25b-NBOH" (constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores - Portaria STC 136 de 03/08/2020), sendo que tal substância causa dependência física e psíquica e assim agia sem que tivesse autorização e em desacordo com determinação legal, sendo certo, ainda, que o fazia nas dependências de um estabelecimento prisional. Notificado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 186/189). A denúncia foi recebida (fls. 191/192) e o réu citado (fls. 224). Durante a instrução, foi colhida a prova oral e o réu foi interrogado. O Ministério Público, após o breve relatório, examinou as provas e, com fundamento nelas, pediu a condenação nos termos da exordial acusatória. A defesa, por seu turno, requereu a improcedência por insuficiência de provas e o reconhecimento da figura do crime impossível. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o esforço desenvolvido pela Defesa do acusado, a pretensão acusatória deve ser julgada procedente. Isto porque, a materialidade da infração encontra-se totalmente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 36), tendo as análises físico-químicas resultado positivo para "25b-NBOH" para a substância apreendida. Quanto à participação no crime em apreço, impossível se cogitar da absolvição, porquanto as provas amealhadas demonstram, com a necessária segurança e certeza, que o réu concorreu de qualquer forma para que pessoa não identificada remetesse o entorpecente para a Penitenciária para finalidade de tráfico. Senão vejamos. O agente penitenciário Everton Vieira Caetano disse que no dia era o responsável pela revista das cartas recebidas na Unidade. Existe um procedimento padrão para abertura de cartas: antes de abri-la, o reeducando é indagado se ele é mesmo o destinatário e, somente após sua confirmação, a carta é aberta. Caso perceba algo diferente, o reeducando é chamado para que a carta seja aberta na frente dele. Caso o reeducando fale que a carta não é dele a mesma é devolvida para o correio, de modo que não é necessário para a carta entrar na Unidade que o nome do remetente conste no cadastro do rol de visitas. O réu disse que a carta era para ele e, ao abri-la, logrou encontrar a droga (K4) junto a folhas sulfites em branco. O nome constante como remetente era da mãe do acusado. Indagado, o réu, após aberta a carta, disse que a grafia não era

de sua mãe e o nome dela estava errado. A carta tinha um volume que lhe chamou a atenção. O nome do réu estava grafado errado, pois constava André ao invés de Andrei, mas a matrícula era a mesma. No mesmo sentido, o depoimento do outro agente penitenciário ouvido em Juízo, Jefferson Vinícius dos Santos. Denis Pires Rodrigues Alves, perito criminal, foi o responsável pela análise do material entorpecente apreendido naquela oportunidade. De acordo com as análises, verificou tratar-se de "25b-NBOH". Jéssica Guimarães Pereira, perita criminal, disse ter recebido apenas o papel sulfite para análise e não constatou nenhuma substância entorpecente. Sob o crivo do contraditório, o réu negou os fatos. Alegou ter sido chamado por agentes penitenciários, sob o argumento de que havia uma encomenda para ele. Confirmou a matrícula e a remetente, sua mãe. O agente abriu o envelope e tirou de seu interior folhas sulfites em branco e uns papelotes coloridos contendo droga. Ao ver o envelope notou que seu nome estava grafado errado e o nome da remetente, sua mãe, também. Somente teve acesso ao envelope depois que ele foi aberto pelos agentes. Disse, ainda, que a carta estava destinada ao setor do rol de visitas (e não ao setor de cartas), setor este destinado ao recebimento de documentação não entregue aos presos. Tem inimizades no mundo do crime, em razão de um homicídio do qual foi absolvido e, por isso, acredita que alguém queira lhe prejudicar. Eis o cenário probatório. Com efeito, não pairam dúvidas que o réu concorreu para que terceira pessoa não identificada lhe remetesse o entorpecente para fins de tráfico. A uma, porque não soube explicar, com coerência, por qual motivo um desafeto queria lhe prejudicar enviando a droga, até porque afirmou ter sido absolvido do crime de homicídio. A duas, porque o réu possui ao menos cinco condenações transitadas em julgado, dentre as quais pelos crimes de furto e porte de arma (fls. 151/155), de modo que não é crível supor que concordaria em receber uma carta, cujo próprio nome e o nome da mãe estavam grafados erroneamente, sem se preocupar com o conteúdo de tal missiva. Não se trata, evidentemente, de pessoa ingênua no mundo do crime. No mais, os relatos apresentados pelos agentes penitenciários ouvidos em Juízo são contundentes e harmônicos o suficiente para embasar o édito condenatório, pois, descreveram com isenção, como se desenvolveram as diligências e houve coerência lógica no desenrolar das atividades realizadas naquela ocasião. Nesse aspecto, não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e distante da realidade. Infelizmente, existem testemunhas parciais e que não merecem credibilidade. Porém, a suspeita decorre do comportamento apurado no processo e não da mera condição destas pessoas, até porque não existe no ordenamento jurídico pátrio qualquer restrição em relação à validade de declarações de vítimas e de depoimentos de policiais. A bem da verdade, refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa da acusada. Portanto, conclui-se que a palavra dos agentes estatais deve ser tomada como prova, uma vez que nesta qualidade presumem-se pessoas honestas e dedicadas ao cumprimento da lei, e não o contrário, que atuariam de forma espúria e ainda por cima cometeriam crime de falso testemunho, apenas para incriminar um inocente. Não é o caso de reconhecimento da figura do crime impossível, pois para tal, necessário que o meio empregado seja totalmente ineficaz, o que evidentemente não é o caso, tanto que a droga adentrou na penitenciária e somente não foi recebida pelo destinatário por conta da revista realizada pelos agentes penitenciários. A multiplicidade de laudos, de outro turno, não milita em favor do acusado, como faz crer a defesa, mas ao contrário, esclarece a natureza sintética do entorpecente apreendido no interior da missiva, tal como esclareceu o expert em Juízo. Por fim, a causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei de Drogas, por seu turno, deve ser reconhecida, pois a traficância foi realizada nas imediações ou

dependências de estabelecimento prisional. Em suma, as condições em que o réu foi autuado, demonstram à evidência, que

a substância encontrada na carta seria utilizada para o comércio e consumo de terceiros, caracterizando o tráfico de entorpecentes. Passo a dosimetria da pena. Atendendo às diretrizes do art. 59, "caput" do Código Penal e ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis - o réu é portador de maus antecedentes (três condenações transitadas em julgado indicadas às fls. 153/154), bem como da natureza da droga apreendida, "25b-NBOH", droga sintética cujo valor econômico é muito expressivo, aumento de 1/4 a pena, resultando em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias multa no valor unitário mínimo. Na segunda fase, presente a agravante da multirreincidência (duas condenações transitadas em julgado indicadas às fls. 155, uma delas com transitado em julgado para a defesa às fls. 164) aumento de 1/5 a pena, resultando em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa. Não há atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase, há de se reconhecer, a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III da lei de Drogas, pois a prática da traficância foi realizada nas dependências de estabelecimento prisional, razão pela qual aumento de 1/6 a pena anteriormente aplicada, resultando em 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa. Impossível o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão dos maus antecedentes e reincidência, motivo pelo qual, converto em definitiva a pena fixada por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável. Portadora de maus antecedentes deverá cumprir a pena privativa de liberdade imposta no regime inicial FECHADO. Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos porque ausentes os requisitos legais. Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida pela Justiça Pública em face de LUCAS ANDREI MATHEUS MACHADO, qualificado nos autos, para, com base no art. 33, caput c.c. art. 40, III ambos da Lei nº 11.343/06, CONDENÁ-LO a 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa no valor unitário mínimo legal, em regime inicial fechado. Não faculto ao acusado a oportunidade de recorrer em liberdade, principalmente pela gravidade do delito e pela necessidade de se assegurar a futura aplicação da Lei penal, uma vez que permaneceu preso processualmente até o momento. Recomenda-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido por força desta sentença. Expeça-se guia de recolhimento provisória, encaminhando-se ao Juízo das Execuções Criminais competente, caso haja recurso. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Custas na forma da Lei. Publicada esta em audiência. Expeçam-se as comunicações de praxe. Saem os presentes intimados, manifestando a Defesa e o réu o interesse de recorrer. A seguir, pela MM Juíza foi dito: "Recebo a apelação da Defesa e réu. Aguarde-se o prazo para apresentação das razões recursais, anotando-se que inicia-se desde já o prazo. Após, abra-se vista ao Ministério Público para oferecimento das contrarrazões. Em seguida, expeça-se guia de recolhimento provisória e, com as cautelas e comunicações de praxe, encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente. Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, _____ (Luciana Corrêa Mendes), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

Assinado digitalmente